



Сублицензионный договор № 001/151225/046

г. Москва

15 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИТ Интеллект", именуемое в дальнейшем ЛИЦЕНЗИАТ, в лице Представителя компании Тарабукина Михаила Сергеевича, действующего на основании Доверенности №271-02 от 16.07.2025 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОКЛИНИКА", именуемое в дальнейшем СУБЛИЦЕНЗИАТ, в лице Генеральный директор Волчкова Станислава Евгеньевича, действующего на основании Устава и Решения №5 от 26.07.2022 г, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется предоставить Сублицензиату право использования – простую (неисключительную) лицензию программ для ЭВМ и баз данных (далее – ПРОДУКТЫ) согласно п. 4.1 настоящего Договора.

1.2. Право использования ПРОДУКТОВ подразумевает под собой право на воспроизведение в целях инсталляции и запуска ПРОДУКТОВ, а также право на совершение в отношении них иных действий в соответствии с условиями «Пользовательского лицензионного соглашения», входящего в состав каждого ПРОДУКТА.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА

2.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату права использования ПРОДУКТОВ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления оплаты по Договору.

2.2. Лицензиат обязуется осуществлять поддержку ПРОДУКТОВ на условиях, определенных настоящим Договором.

2.3. ЛИЦЕНЗИАТ по факту передачи права использования обязуется направить в адрес СУБЛИЦЕНЗИАТА на подписание подписанный со стороны ЛИЦЕНЗИАТА Акт приема – передачи прав (далее – Акт) либо Универсальный передаточный документ (далее – УПД) в двух экземплярах.

3. ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАТА

3.1. Сублицензиат обязуется оплатить вознаграждение за предоставленное право использования в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.2. СУБЛИЦЕНЗИАТ обязан рассмотреть, подписать и направить ЛИЦЕНЗИАТУ один экземпляр Акта/УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения от ЛИЦЕНЗИАТА, либо направить ЛИЦЕНЗИАТУ мотивированный отказ в этот же срок. В случае не направления СУБЛИЦЕНЗИАТОМ Акта/УПД в адрес ЛИЦЕНЗИАТА, а также не предоставления мотивированного отказа в указанный выше срок, ЛИЦЕНЗИАТ подписывает Акт/УПД в одностороннем порядке, право использования ПРОДУКТОВ считается переданным ЛИЦЕНЗИАТОМ надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с настоящим Договором и принятым СУБЛИЦЕНЗИАТОМ в день отправки Акта/УПД ЛИЦЕНЗИАТОМ.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Размер вознаграждения за предоставляемое право использования ПРОДУКТОВ в объеме, указанном в п.п. 1.1. и 1.2. настоящего Договора, составляет 16 700 (Шестнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек) рублей, в том числе:

№	Наименование ПРОДУКТА	Основной продукт	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
1	БИТ.Phone. Основная поставка		16 700,00	1	16 700,00
ИТОГО:					16 700,00

4.2. Предоставление права использования по настоящему Договору НДС не облагается согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, с учетом п. 5 ст. 1238 ГК РФ.

4.3. Согласно пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ счета-фактуры не составляются в рамках заключенного между Сторонами Договора.

4.4. В случае утраты Лицензиатом права на освобождение от налогообложения НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ в период действия настоящего Договора, стоимость прав, передаваемых по Договору считается увеличенной на сумму НДС, исчисленного по ставке, установленной действующим законодательством РФ, сверх установленной Договором цены на дату приема-передачи права или поступления аванса.

4.5. В случае изменения действующим законодательством ставок НДС, Стороны признают безусловное изменение установленной Договором стоимости прав в части суммы НДС без оформления Сторонами дополнительных письменных соглашений об изменении стоимости. Сублицензиат обязуется оплатить такую сумму в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором.

4.6. Предоставление права использования ПРОДУКТОВ осуществляется только при условии осуществления Сублицензиатом 100% предоплаты по настоящему Договору.

4.7. Оплата по настоящему Договору может осуществляться путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу ЛИЦЕНЗИАТА. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счёт или внесение в кассу ЛИЦЕНЗИАТА. При условии соблюдения требования законодательства о том, что наличные расчёты в рамках одного договора могут производиться в размере, не превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей (п. 4 Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У «О правилах наличных расчетов»).

5. ПРАВА ЛИЦЕНЗИАТА

5.1. Лицензиат имеет право размещать логотип Сублицензиата и информацию о Сублицензиате на сайте Лицензиата и иных информационных и/или рекламных материалах Лицензиата.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОМ

6.1. ПРОДУКТ является дополнением к Основному программному продукту Сублицензиата и не может использоваться отдельно от Основного продукта.

6.2. Неисключительное право пользования ПРОДУКТОМ дает Сублицензиату право использования ПРОДУКТА на рабочих местах (персональных компьютерах в рамках одной локальной сети) в количестве, не превышающем количество Клиентских лицензий Основного продукта, если иное не предусмотрено для ПРОДУКТА.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. ПРОДУКТЫ, право использования на которые передается Сублицензиату по настоящему Договору, разработаны правообладателем на базе программных продуктов Фирмы «1С». Лицензиат не несёт ответственности за ошибки в случае их обнаружения в базовой конфигурации продукта ООО «1С», на основе которого были разработаны ПРОДУКТЫ, право использования на которые предоставляется Сублицензиату по настоящему Договору.

7.3. Сублицензиату известны важнейшие функциональные свойства ПРОДУКТОВ, на которые предоставляется право использования. Лицензиат не несет ответственности за несоответствие ПРОДУКТА ожиданиям и потребностям Сублицензиата, за ненадлежащее функционирование ПРОДУКТА на оборудовании Сублицензиата, а также за какие-либо убытки, ущерб, независимо от причин его возникновения (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования ПРОДУКТА.

7.4. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения претензии (определяется по почтовому штемпелю на конверте).

7.5. В случае если стороны не могут урегулировать спор в досудебном порядке, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

8. ОБЪЕМ И УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОДУКТОВ

8.1. Поддержка ПРОДУКТОВ осуществляется Лицензиатом в соответствии с «Пользовательским лицензионным соглашением» и «Руководством пользователя», входящих в состав каждого ПРОДУКТА.

8.2. Поддержка ПРОДУКТА осуществляется при наличии действующего Договора на Информационно-технологическое сопровождение по Основному продукту.

8.3. Услуги поддержки, не перечисленные в «Пользовательском лицензионном соглашении» и «Руководстве пользователя», оказываются только в рамках отдельных договоров, заключаемых Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Срок действия неисключительных прав, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации ПРОДУКТА Сублицензиатом и/или нахождения у него экземпляра ПРОДУКТА.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны договорились, что в целях настоящего договора для осуществления официальной переписки допустимо использовать следующие способы:

- отправка с помощью электронного документооборота (ЭДО) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи,
- отправка с помощью электронной почты,
- передача с представителем одной из Сторон или курьерской службой по фактическому адресу другой Стороны,
- отправка заказного письма с уведомлением о вручении через Почту России по юридическому адресу Стороны.

10.2. При осуществлении отправки с использованием ЭДО Стороны устанавливают особенности совершения сделок в письменной форме, а также условия и порядок организации юридически значимого документооборота во

исполнение совершенных между ними сделок с использованием аналогов собственноручной подписи и печати организации – электронной подписи.

Стороны соглашаются признавать электронные документы равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях.

10.3. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон вышеуказанными в п.10.1 Договора способами будет признана Сторонами достаточным доказательством. Датой получения корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении электронной почтой и ЭДО или день доставки в случае отправления корреспонденции курьером.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАТ:

Общество с ограниченной ответственностью "ИТ Интеллект"

Адрес: Москва г, Миклухо-Маклая ул, дом № 34, пом.37П

Почтовый адрес: 117279, Москва г, Миклухо-Маклая ул, дом № 34, корпус VI, офис 37

Телефон: +7 (495) 748-90-00

Р/с: 40702810901300012766

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" г. Г. МОСКВА

К/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593

ИНН: 7706444561

КПП (по месту регистрации): 772801001

СУБЛИЦЕНЗИАТ:

Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОКЛИНИКА"

Адрес: 443041, Самарская обл, г Самара, ул Льва Толстого, дом № 122, помещение 301

Почтовый адрес: 443041, Самарская область, Самара, Льва Толстого, дом № 122, кв.122

Телефон: +7 (927) 022-97-39

Р/с: 40702810154400035746

Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара

К/с: 30101810200000000607

БИК: 043601607

ИНН: 6316244357

КПП: 631701001

_____/Тарабукин Михаил Сергеевич/
(Представитель компании)

_____/Волчков Станислав Евгеньевич/
(Генеральный директор)